

Chương 4

Thực hiện pháp luật và Ý thức pháp luật

1

4.1. Thực hiện pháp luật

3

Nội dung

- **4.1. Thực hiện pháp luật**
 - 4.1.1. Khái niệm thực hiện pháp luật
 - 4.1.2. Đặc điểm thực hiện pháp luật
 - 4.1.3. Các hình thức thực hiện pháp luật
- **4.2. Ý thức pháp luật**
 - 4.2.1 Khái niệm, đặc điểm ý thức pháp luật
 - 4.2.2 Phân loại ý thức pháp luật
 - 4.2.3 Các biện pháp nâng cao ý thức pháp luật

2

4.1.1.KHÁI NIỆM THỰC HIỆN PHÁP LUẬT

Thực hiện pháp luật là một quá trình hoạt động có mục đích, định hướng nhằm thực hiện hóa nội dung các quy định của pháp luật bằng hành vi hợp pháp của các chủ thể

4

4.1.2.ĐẶC ĐIỂM CỦA THỰC HIỆN PHÁP LUẬT



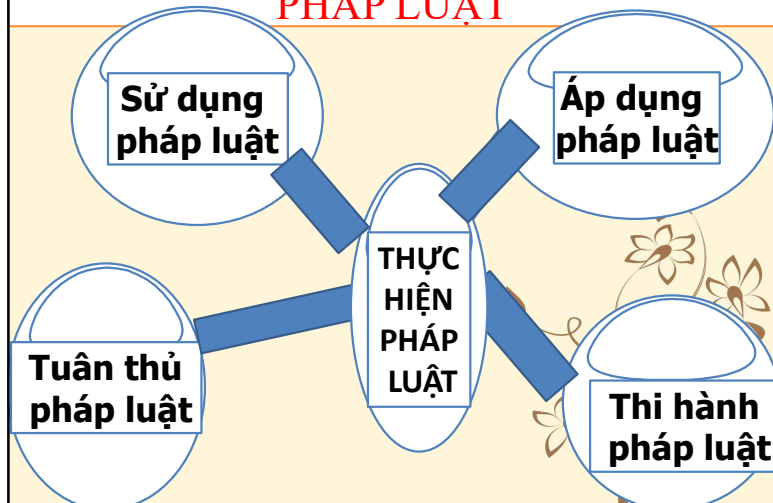
5

TUÂN THỦ PHÁP LUẬT

Là hình thức thực hiện pháp luật trong đó các chủ thể pháp luật kiểm chế *không tiến hành* những hành vi mà pháp luật cấm

7

4.1.3. CÁC HÌNH THỨC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT



6

THI HÀNH PHÁP LUẬT

Là một hình thức thực hiện pháp luật, trong đó chủ thể pháp luật thực hiện *nghĩa vụ pháp lý* của mình bằng một hành vi nhất định

8

SỬ DỤNG PHÁP LUẬT

Là hình thức thực hiện pháp luật trong đó các chủ thể thực hiện *quyền chủ thể của mình*, tức là thực hiện những điều mà pháp luật cho phép

9

CÁC TRƯỜNG HỢP ÁP DỤNG PHÁP LUẬT

1. Khi cần áp dụng các biện pháp cưỡng chế Nhà nước hoặc chế tài pháp luật với chủ thể có hành vi VPPL.
2. Khi quyền và nghĩa vụ pháp lý của các chủ thể không mặc nhiên phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt nếu thiếu sự can thiệp của Nhà nước.
3. Khi xảy ra tranh chấp về quyền và nghĩa vụ pháp lý giữa các bên trong QHPL mà họ không thể tự giải quyết
4. Trong một số QHPL mà NN thấy cần thiết phải tham gia để kiểm tra, giám sát các bên tham gia quan hệ đó hoặc xác nhận sự tồn tại hay không tồn tại của một số sự việc sự kiện thực tế

11

ÁP DỤNG PHÁP LUẬT

Là hình thức thực hiện pháp luật, trong đó Nhà nước *thông qua các cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc nhà chức trách* tổ chức cho các chủ thể pháp luật thực hiện những quy định của pháp luật hoặc tự mình căn cứ vào những quy định của pháp luật để tạo ra các quyết định làm phát sinh, thay đổi, đình chỉ hoặc chấm dứt những quan hệ pháp luật cụ thể

10

ĐẶC ĐIỂM CỦA ÁP DỤNG PHÁP LUẬT

- 1 ADPL là hoạt động mang tính tổ chức, thể hiện quyền lực NN
- 2 ADPL là hoạt động mang tính hình thức, thủ tục chặt chẽ do PL quy định
- 3 ADPL là hoạt động điều chỉnh cá biệt, cụ thể đối với QHPL xác định
- 4 ADPL là hoạt động đòi hỏi tính sáng tạo

12

CÁC GIAI ĐOẠN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT

Bước 1: Phân tích những tình tiết đã tạo ra cấu thành thực tế của vụ việc được xem xét.

Bước 2: Lựa chọn QPPL để giải quyết vụ việc và làm sáng tỏ nội dung tư tưởng của nó.

Bước 3: Ra **Văn bản áp dụng pháp luật**

Bước 4: Tổ chức thực hiện văn bản áp dụng pháp luật

13

Khái niệm

Ý thức pháp luật là tổng thể những học thuyết, quan điểm, tư tưởng, tình cảm, cảm xúc của con người thể hiện thái độ đối với pháp luật hiện hành, pháp luật đã qua và pháp luật cần phải có cũng như sự đánh giá đối với hành vi pháp luật thực tế của con người.

15

4.2. Ý thức pháp luật

14

Đặc điểm

- - Ý thức pháp luật là một hình thái ý thức xã hội vì vậy nó có mối quan hệ biện chứng với tồn tại xã hội nhưng nó có tính độc lập tương đối. Tính độc lập tương đối thể hiện ở chỗ:
- + Ý thức pháp luật thường lạc hậu hơn tồn tại xã hội. Tồn tại xã hội cũ đã mất đi nhưng ý thức pháp luật vẫn còn tồn tại trong một thời gian dài.
- + Ý thức pháp luật phản ánh tồn tại xã hội của một thời đại nào đó.
- - Ý thức pháp luật là hiện tượng có tính giai cấp: ý thức pháp luật có thể thể hiện ý chí của giai cấp thống trị, giai cấp bị trị, của các tầng lớp trung gian.

16

Mối quan hệ giữa ý thức pháp luật với pháp luật

- Ý thức pháp luật là tiền đề tư tưởng trực tiếp để xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật.
- Ý thức pháp luật là nhân tố thúc đẩy việc thực hiện pháp luật trong đời sống xã hội
- Ý thức pháp luật là cơ sở bảo đảm cho việc áp dụng đúng đắn các quy phạm pháp luật
- Pháp luật là cơ sở để củng cố phát triển và nâng cao ý thức pháp luật

17

Phân loại

Căn cứ vào chủ thể

Ý thức pháp luật cá nhân: gồm những quan điểm, tư tưởng, tâm lý, tình cảm, thái độ của mỗi người về pháp luật. Trình độ ý thức pháp luật của cá nhân thấp hơn ý thức pháp luật xã hội.

Ý thức pháp luật nhóm: gồm những quan điểm, tư tưởng, tình cảm của một nhóm xã hội nhất định về pháp luật, có phạm vi nhỏ hơn so với ý thức pháp luật xã hội.

Ý thức pháp luật xã hội: là ý thức của bộ phận tiên tiến đại diện cho xã hội, chứa đựng những tư tưởng, quan điểm khoa học về những vấn đề cơ bản nhất của pháp luật.

19

Cấu trúc ý thức pháp luật

Cơ cấu

hệ tư tưởng pháp luật (quan điểm, tư tưởng, học thuyết pháp lý...phản ánh đời sống xã hội)

tâm lý pháp luật (tình cảm, tâm trạng, thái độ đối với pháp luật, quá trình điều chỉnh pháp luật, các hành vi pháp luật).

18

Phân loại

Căn cứ vào mức độ và phạm vi nhận thức

Ý thức pháp luật thông thường: (của đa số người dân trong xã hội) phản ánh được mối liên hệ bên ngoài, có tính cục bộ của hiện tượng pháp luật, chưa có khả năng đi sâu vào bản chất của pháp luật.

Ý thức pháp luật mang tính lý luận: (của các chuyên gia pháp lý) phản ánh mối liên hệ bên trong, bản chất của pháp luật

Ý thức pháp luật nghề nghiệp: (của những người hành nghề luật)

20

Các biện pháp nâng cao ý thức pháp luật

- Tuyên truyền, phổ biến để người dân hiểu biết và tuân thủ pháp luật
- Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ pháp lý: mở các lớp bồi dưỡng chuyên sâu về pháp luật; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học về pháp luật,..
- Đẩy mạnh công tác đấu tranh chống vi phạm pháp luật:
- Phải thực hiện kết hợp giáo dục pháp luật với giáo dục đạo đức, văn hóa, nâng cao trình độ chung của nhân dân.